

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๗๖/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ ๑. ๑๕๕๖/๒๕๕๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.สถาปัตย์ ผู้ฟ้องคดี
กรรมชลประทาน ที่ ๑
อริบดีกรรมชลประทาน ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๔๗/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๖๑๕/๒๕๕๑ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ หลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานและรางเทหึ่งน้ำ ปรากฏว่า ไม่สามารถตอกเสาเข็มลงไปได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔



/แจ้งให้...

แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและพิจารณาแก้ไข คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๐๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ แจ้งว่าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบชลประทาน ๓ ฝ่ายออกแบบชลประทานส่วนเหนือ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในการก่อสร้างจริงและพิจารณาแก้ไขฐานรากสะพานน้ำดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๔๓๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขฐานรากสะพานน้ำ กม. ๐+๒๘๖.๒๗๗ ถึง กม. ๐+๖๖๓.๒๔๗ และที่ กม. ๐+๘๑๗.๒๗๗ จุดแยกราบเท้าน้ำลงเหมืองวังไฮแล้ว เห็นว่าดินฐานรากอาคารสามารถรับน้ำหนักได้ปลอดภัย เห็นควรแก้ไขแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานเสาเข็ม) เปลี่ยนเป็นแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานแผ่) ตามแบบเลขที่ ๑๘๓๔๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้แก้ไขแบบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกแบบเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการตามแบบที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๑๔๐.๘๗ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณางานก่อสร้างที่ทำเสร็จจริงซึ่งมีค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าวคิดเป็นเงิน ๑๐,๐๓๔,๐๓๕.๘๗ บาท รวมเป็นค่างานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๘๔ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและงานที่เพิ่มขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ในการเบิกจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการเบิกจ่าย และผู้ฟ้องคดีได้ติดตามสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างมาโดยตลอด แต่ได้รับคำชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ เนื่องจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนเงินที่แตกต่างจากสัญญามาก จึงต้องตรวจสอบกับแบบแปลนที่ก่อสร้างทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๒๐๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้จากปริมาณงานตามสัญญา และมีหนังสือ ที่ ๒๐๔/๒๕๔๕/พิเศษ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้จากปริมาณงานส่วนที่เพิ่มจากสัญญา แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอการอนุมัติการเบิกจ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่



/๑๑ มีนาคม...

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการเบิกจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๙.๒๑/กส.๒/๑๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ขณะนี้กองพัสดุ กรมชลประทาน เร่งดำเนินการตรวจสอบปริมาณงานและรายละเอียดของงานที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งการเบิกจ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๐๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการเบิกจ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๙.๒๑/กส.๑/๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรื้อเพื่อผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ปริมาณงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๕/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควร ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๑๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และหนังสือ ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร้องเรียนการเบิกจ่ายเงินล่าช้านับแต่ได้ตรวจรับงานที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม โดยได้รับแจ้งแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามผลมาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีมีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา สำนักงบประมาณอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเพิ่มชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๒,๗๙๙,๗๘๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีตามบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๖๑๔-๐-๐๒๔๔๔-๗ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการขออนุมัติเบิกค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการอนุมัติแก้ไขแบบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการแก้ไขแบบก่อนการรับมอบงานเสร็จสิ้นตามสัญญา แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาภายหลังจากมีการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้อง



/ยกเว้น...

ยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๖ อีกทั้งปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากแบบเดิมนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องพิจารณาคำนวณราคาให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคาเพื่อให้ยื่นเสนอราคาได้อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเสนอราคาไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมจะต้องผูกพันตามราคาที่ตนเองได้เสนอราคา การคลาดเคลื่อนในปริมาณงานดังกล่าวเกิดจากการคำนวณราคาก่อนสร้างผิดพลาดของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ แต่อย่างใด จึงไม่อาจเบิกจ่ายเงินตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้แก้ไขแบบฐานรากสะพานน้ำแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามแบบที่ได้อนุมัติให้แก้ไข แม้ยังไม่มี การแก้ไขสัญญา ก็ถือว่าได้มีการตกลงแก้ไขสัญญาแล้ว ส่วนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการทำงานจริงในสนามซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ วรรคสอง คู่สัญญาได้ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำจริง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเพิ่มขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี การปฏิเสธไม่จ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นการผิดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ต้องจ่ายเงินจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้ชำระเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วน

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศประกวดราคา เลขที่ ปก.จ.๓/๒๕๔๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท กำหนด



/ส่งมอบงาน...

ส่งมอบงานภายใน ๔๗๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากพบชั้นหินดานแข็ง ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบฐานรากสะพานน้ำ และวางเททิ้งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ. ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๐๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ สรุปปริมาณงานหลังจากการแก้ไขแบบแล้วโดยงานที่ก่อสร้างทั้งสัญญารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท เพิ่มจากสัญญาเดิมคิดเป็นค่าก่อสร้างจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท หรือเท่ากับร้อยละ ๑๕.๔๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นควรนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เพิ่มจากสัญญาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ๑๔๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๗,๘๑๓,๘๑๙.๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตั้งแต่งวดที่ ๑ จนถึงงวดที่ ๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๓๔,๘๐๑.๐๐ บาท ครบถ้วนตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๔๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอส่งมอบงานทั้งสัญญาตามปริมาณงานที่ทำจริงในวงเงิน จำนวน ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๓๘๔/๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ รายงานผลการตรวจรับมอบงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงวันส่งมอบงานทั้งสัญญา รวมเป็นราคางานทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๙.๒๑/กส.๒/๑๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณงานและรายละเอียดของงานที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญาเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๙๗๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงกรมบัญชีกลาง ขอรื้อและอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๖ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเสร็จสิ้นแล้ว กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙



ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เป็นกรณีที่ไม่มีเหตุที่จะต้องยกเว้น
 ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
 แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเบิกจ่าย
 ค่าก่อสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ตามประกาศของ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฯ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ราคากลาง
 ของงานก่อสร้างดังกล่าวจำนวน ๗๑,๔๖๑,๕๘๗.๑๘ บาท โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
 รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมา
 ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ อีกทั้งสัญญาข้อ ๔
 กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินประมาณ
 ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่
 กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปริมาณงานและราคาไว้แล้ว
 โดยผู้ฟ้องคดีอยู่ในภาวะวิสัยที่คิดปริมาณงานและราคาได้ตามแบบรูปรายการที่ปรากฏใน
 เอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ยื่นเสนอราคาไว้อยู่ก่อนแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเสนอราคาไว้
 กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องผูกพันตามราคาที่ตนเองได้เสนอมา การคลาดเคลื่อน
 ในปริมาณงานดังกล่าว เนื่องจากการคิดคำนวณราคางานก่อสร้างผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง
 จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่มิงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัญญาแต่อย่างใด หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีการ
 สมยอมกันเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาทำสัญญาพิพาทโดยมีสิทธิได้รับเงินค่างาน
 เพิ่มขึ้นจำนวนมากดังกล่าวอันเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นมิให้ได้รับการพิจารณา
 อีกทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา อย่างช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 จะได้รับมอบงานเสร็จสิ้นตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว
 อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปริมาณงานส่วนที่เกินจากที่กำหนดในสัญญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เมื่อนับถึงวันที่
 ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้จึงล่วงพ้นกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่รู้
 หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
 วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ดังกล่าว



/เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง...

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัด จึงไม่ต้องรับผิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า แม้ประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น จะระบุราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา หากแต่ไม่ผูกพันผู้เสนอราคาที่จะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง ไม่อาจนำราคากลางของทางราชการดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายอื่นๆ ได้ดำเนินการถอดแบบและเสนอราคาตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแล้ว เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากพบชั้นหินดานแข็ง ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมิได้ปรากฏในรายละเอียดของแบบแปลน อีกทั้งประกาศประกวดราคาดังกล่าวก็มิได้ระบุว่าหากเกิดปัญหาอุปสรรค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับสนับสนุนว่า ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานจำนวนงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำงานเสร็จจริง เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบถ้าปริมาณงานหลังจากแก้ไขแบบแล้วลดลง ผู้รับจ้างก็จะได้รับเงินลดลงตามส่วน แต่ถ้าปริมาณงานเพิ่มขึ้นผู้รับจ้างก็จะได้รับเงินเพิ่มตามส่วนเช่นกัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าว ซึ่งต่างจากการคำนวณปริมาณงานในการถอดแบบผิดพลาดตามที่ระบุไว้ในประกาศ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ขอแก้ไขแบบซึ่งฝ่ายออกแบบชลประทาน ๓ สำนักออกแบบวิศวกรรม ได้พิจารณาแก้ไขแบบฐานรากสะพานน้ำและรางเททิ้งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่นแล้ว เห็นสมควรเปลี่ยนฐานรากเป็นฐานแผ่ตามที่โครงการฯ ขอให้แก้ไขตามหนังสือโครงการก่อสร้างฯ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่โครงการดังกล่าวจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว จึงขออนุมัติในหลักการเพื่อแก้ไขแบบก่อสร้างตามหนังสือฝ่ายออกแบบชลประทาน ๓ สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ ที่ ๗๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติในหลักการและได้ดำเนินการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือฝ่ายออกแบบ



/ชลประทาน ๓...

ชลประทาน ๓ สำนักออกแบบวิศวกรรม ที่ ๘๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เมื่อมีการแก้ไขแบบแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานตามแบบดังกล่าว ปรากฏว่า ปริมาณงาน บางรายการที่ก่อสร้างจริงเพิ่มเติมจากประมาณการที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดเป็นเงินตาม ปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงทั้งสัญญา ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากที่ระบุไว้ในสัญญา ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหนังสือ ที่ ๑๔๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ส่งมอบงานทั้งสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาและเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติงบประมาณส่วนที่เพิ่มจากสัญญาในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ ๑๔๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๗,๘๑๓,๘๑๙.๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตั้งแต่งวดที่ ๑ จนถึงงวดที่ ๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท กับได้มีหนังสือ ที่ ๑๔๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอส่งมอบงานทั้งสัญญาตามปริมาณที่ทำจริงในวงเงินจำนวน ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท ก็เพื่อแยกให้เห็นปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยอมรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบผลงานทั้งหมดตั้งแต่งวดแรกถึง งวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างมาโดยตลอด โดยได้รับ คำชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ ซึ่งจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจะต้อง ตรวจสอบกับแบบแปลนที่ก่อสร้างจึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๒๐๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับเงินชดเชย (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยแยกเฉพาะปริมาณงานในวงเงินตามสัญญา และหนังสือ ที่ ๒๐๔/๒๕๔๕/พิเศษ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับเงินชดเชยพิเศษ (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้จากปริมาณงานส่วนที่เพิ่มเติม จากสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายส่วนที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจ การจ้างเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๙.๒๑/กส.๒/๑๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการตรวจสอบปริมาณงานและรายละเอียดของงานที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณงาน ตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง



/และติดตาม...

และติดตามผลการพิจารณาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับคำตอบ ต่อมา ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๙.๒๑/กส.๑/๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรื้อต่อกรมบัญชีกลางเพื่อผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๑๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และหนังสือ ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา สำนักงบประมาณอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเพิ่มชดเชยค่างานตามสัญญา (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๒,๗๙๙,๗๘๗ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๖๑๔-๐-๐๒๔๔๔-๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเนื้องานที่เพิ่มขึ้น จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับเนื้องานที่เพิ่มขึ้นและถือว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมิได้เกิดจากการคิดคำนวณปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีถอดแบบแต่อย่างใด อีกทั้งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจะต้องดำเนินการอย่างช้าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้รับมอบงานจริงตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมงานเพื่อให้งานตามโครงการสำเร็จมีประสิทธิภาพได้ เมื่อผู้ควบคุมงานสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานเพิ่มเติมจากปริมาณงานตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้ว ย่อมถือว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติม อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปริมาณงานส่วนที่เกินจากที่กำหนดไว้ในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเชื่อมาโดยตลอดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเพิ่มชดเชยค่างานตามสัญญาและค่างานที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยโอนเข้าบัญชีผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับสภาพหนี้หรือสภาพความรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำแถลงว่า ไม่ประสงค์ยื่นคำให้การเพิ่มเติม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และงานที่เพิ่มขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามขอรับเงินชดเชย ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาตลอดมา โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้ง ผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้หารือกับ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) เนื่องจากงานก่อสร้างมีการเพิ่มแบบก่อสร้าง ทำให้ปริมาณงานและราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสัญญา ทั้งนี้ เพื่อประกอบการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจเบิกจ่ายเงินตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาขอหารือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ไม่เห็นชอบด้วย กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครอง ภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากสัญญานั้น เห็นว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้าง ตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินประมาณ ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท โดยถือราคาต่อหน่วยเป็น เกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งประมาณงานและราคา คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง ปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะ มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ดังนั้น แบบแปลนก่อสร้างตามสัญญากับรูปแบบการก่อสร้าง ตามจริงอาจมีความแตกต่างกันซึ่งมีผลให้ราคาค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งราคาค่าจ้างตาม



/สัญญาดังกล่าว...

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น ราคาจำจ้างที่แท้จริงอาจจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้ตามปริมาณงานที่แท้จริง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยอมรับว่ามีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท อีกทั้งยังได้ออกหนังสือรับรองการทำงานว่ามีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในสัญญา คิดเป็นปริมาณงานที่ทำจริงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานในสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะนำเรื่องดังกล่าวไปหาหรือต่อกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค (กพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเรียกเงินเพิ่มเติมจากที่กำหนดในสัญญาได้ก็ตาม แต่ความเห็นของกรมบัญชีกลางดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้น ความเห็นของกรมบัญชีกลางจึงไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลุดพ้นจากความรับผิดที่มีต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างความเห็นของกรมบัญชีกลางดังกล่าวมาปฏิเสธการใช้เงินค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงิน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจเบิกจ่ายเงินค่างานที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการชำระหนี้และตกเป็นผู้ผิดนัดแล้ว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือปฏิเสธการชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด



/พร้อมดอกเบี้ย...

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เนื่องจากมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น กฎหมายบัญญัติให้มีระยะเวลาการฟ้องคดีภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเท่านั้น แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวในเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีจาก ๑ ปี เป็น ๕ ปี ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขณะยื่นฟ้องคดีซึ่งล่วงเลยหรือพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้วนั้นกลับขยายออกไปอีก เพราะการบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยหลักทั่วไป ย่อมใช้บังคับในระยะเวลาที่เป็นปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หรืออย่างช้าที่สุดตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นเงิน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นระยะเวลาที่ล่วงพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่นฯ ได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่า ราคากลางของงานก่อสร้างจำนวน ๗๑,๔๖๑,๔๘๗.๑๘ บาท ไม่ถือว่าผูกพันผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลง



/รับเงินค่าจ้าง...

รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินประมาณ ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละประเภทดังที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้ง ปริมาณงานและราคาไว้แล้ว โดยผู้ฟ้องคดีอยู่ในภาวะวิสัยที่คิดปริมาณงานและราคาได้ตาม รูปแบบรายการที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ยื่นเสนอราคาไว้อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นเสนอราคาไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องผูกพันตามราคาที่ตนเอง ได้เสนอมา การคลาดเคลื่อนในปริมาณงานดังกล่าวเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ ๑๕.๔๗ เนื่องจากคิดคำนวณราคาก่อสร้างผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ มีงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ แต่อย่างใด หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง สมยอมกันเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาทำสัญญาพิพาท แล้วมีสิทธิได้รับเงินค่างาน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผิดปกติวิสัยประเพณีการก่อสร้างที่มี จำนวนเงินสูงถึงเพียงนั้น ตามนัยมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็น ช่องทางทำให้เกิดการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นมิให้ได้รับการพิจารณาทำสัญญา อีกทั้ง หลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับมอบงานจริงตามสัญญา โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่กำกับดูแลบริหารพัสดุ และกรมบัญชีกลางมีความเห็นตามหนังสือที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่อาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ (๑) (๒) และ (๑๕) ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบปริมาณงานและรายละเอียดของงานที่ เพิ่มขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอหารือต่อกรมบัญชีกลางเพื่อผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากการที่มีการส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา สำนักงานประมาณได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยค่างานตามสัญญาและค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (ค่า K) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับสภาพหนี้ตามมาตรา ๑๙๒/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาและค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (ค่า K) ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับสภาพความรับผิดตามมาตรา ๑๙๒/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีอายุความสองปี นับแต่วันที่ได้รับความรับผิด เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ โดยให้การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องยื่นฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และในการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเป็นกฎหมายสารบัญญัติ จะบังคับใช้ขณะที่ข้อเท็จจริงเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นกฎหมายสบัญญัติ มีผลบังคับใช้ในขณะที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครองซึ่งเป็นกฎหมายสบัญญัติซึ่งมีผลบังคับใช้ขณะที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ



/ฟ้องคดี...

ฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หรือ อย่างช้าที่สุดวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ยังอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นเสนอราคาไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องผูกพันตามราคาที่ตนเองได้เสนอมา การตลาดเคลื่อนไหวในปริมาณงานดังกล่าวเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ ๑๕.๔๗ เนื่องจากการคิดคำนวณราคางานก่อสร้างผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่มิงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสมยอมกันเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาทำสัญญาพิพาทโดยมีสิทธิได้รับเงินค่างานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผิดปกติวิสัยประเพณีการก่อสร้างที่มีจำนวนเงินสูงถึงเพียงนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นช่องทางทำให้เกิดการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นมิให้ได้รับการพิจารณาทำสัญญา อีกทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับมอบงานจริงตามสัญญา โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารพัสดุ และกรมบัญชีกลางมีความเห็นตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ (๑) (๒) และ (๑๕) ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดเป็นเพียงประมาณการจากแบบแปลนเท่านั้น การออกแบบกับการปฏิบัติงานในสนามจริงยังมีความแตกต่างกันในเรื่องปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มขึ้นหรือต้องทำงานลดลง แล้วแต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หากต้องเพิ่มเนื้องาน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย และหากต้องลดเนื้องาน ก็จะมีการลด



/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายลงในส่วนที่ไม่ได้ทำเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ห้วยขอนแก่น คู่สัญญาย่อมคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรืออาจเจอปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน
การก่อสร้าง ทำให้การดำเนินการก่อสร้างมีปริมาณงานลดลงหรือมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ทำสัญญาต่อกันว่า หากมีปริมาณงานที่ทำเพิ่มขึ้น
ให้คิดค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยในราคาต่อหน่วยเท่าราคาเดิม แต่ถ้าปริมาณงานที่ทำมีปริมาณ
งานลดลง ให้คิดค่างานเท่าจำนวนที่ทำจริงในราคาต่อหน่วยเท่าราคาเดิม เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานและรางเททั้งน้ำ ปรากฏว่า
ไม่สามารถทำการตอกเสาเข็มลงไปได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ใต้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณฐานรากสะพานน้ำ กม. ๐+๒๘๖.๒๗๗ ถึง
กม. ๐+๖๖๓.๒๔๗ และที่ กม. ๐+๘๑๗.๒๗๗ จุดแยกราชเททั้งน้ำลงเหมืองวังไฮ
ดินฐานรากอาคารสามารถนำหนักได้ปลอดภัย แต่ควรแก้ไขแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานเสาเข็ม)
เปลี่ยนเป็นแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานแผ่) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกแบบเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามแบบที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดี
ได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน
จำนวน ๑,๐๒๓,๑๔๐.๙๗ บาท นอกจากนี้ ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า
การก่อสร้างมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า
ปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงมีค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๓๔,๐๓๕.๙๗ บาท
รวมเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๑๑,๐๕๗,๐๗๖.๙๔ บาท ต่อมา สำนักงานประมาณได้อนุมัติ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเพิ่มชดเชยค่างานตามสัญญา (ค่า K) จากวงเงินค่าก่อสร้าง
ตามสัญญา ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท และค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นเงินจำนวน
๑๑,๐๕๗,๐๗๖.๙๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๘๗๗.๙๔ บาท คิดเป็นเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๒,๗๙๙,๗๘๗ บาท
และได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดี ตามบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาเพชรบูรณ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๖๑๔-๐-๐๒๔๔๔-๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ได้โอนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเนื้องานที่เพิ่มขึ้น
จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับเนื้องานที่เพิ่มขึ้นและถือว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วน



/โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอหารือต่อกรมบัญชีกลางเพื่อผ่อนผันในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุปริมาณงานที่ทำจริง แตกต่างไปจากปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงทำให้การจ่ายเงินล่าช้า และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ของกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจเบิกจ่ายได้ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสมยอมกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่อาจเป็นไปได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับอุทธรณ์กล่าวหาตนเอง นอกจากนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมิได้กล่าวกันมาแต่ศาลปกครองชั้นต้นและไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาลงโทษตัวเอง ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องจ่ายเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ข้อสัญญาได้ตกลงไว้อย่างไร

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยเกี่ยวกับวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยโดยให้เริ่มนับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือปฏิเสธการชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สัญญาดังกล่าวมีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ครบอายุสัญญาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งสัญญาข้อ ๔ ได้กำหนดเรื่องค่าจ้างเป็นจำนวนเงินประมาณ ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งประมาณงานและราคา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดให้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งประมาณงานและราคาเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำแล้วเสร็จ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา และข้อ ๔.๔ กำหนดว่าผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นหรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง



/เมื่อผู้ว่าจ้าง...

เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ส่วนการจ่ายเงินงวดสุดท้ายจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๙ ของสัญญาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องส่งใบรับรองการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำการเบิกจ่ายตามข้อ ๗๒ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทำฎีกาเสนอผู้มีอำนาจจ่ายให้อนุมัติฎีกาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการ ถัดจากวันรับฎีกา และกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสองวันทำการ ถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้วตามข้อ ๕๒ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาในการพิมพ์ฎีกาอย่างช้าที่สุด ๑ วัน และขั้นตอนการเสนออนุมัติฎีกาอย่างช้าใช้เวลา ๕ วันทำการ และวางฎีกาเบิกใช้เวลาร้อยละ ๑ วัน รวมระยะเวลาเบิกจ่าย ๗ วัน หรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๐ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องจ่ายค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นอย่างช้า แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา (ผิดนัด) ซึ่งได้รวมระยะเวลาในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นเสนอราคาไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องผูกพันตามราคาที่ตนเองได้เสนอมา การคลาดเคลื่อนในปริมาณงานดังกล่าว เนื่องจากการคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง



/จึงยังถือไม่ได้ว่า...

จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่มิงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสมยอมกันเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาทำสัญญาพิพาทนี้แล้ว มีสิทธิได้รับเงินค่างานเพิ่มขึ้นจำนวนมากดังกล่าว อันเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นมิให้ได้รับการพิจารณา อีกทั้งหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างซ้ำจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้รับมอบงานจริงตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบในยอดเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานตั้งแต่งวดที่ ๑ จนถึงงวดสุดท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดในหนี้เงินที่จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามนัยมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.จ.๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ หลังจากทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานและรางเทหึ่งน้ำ ปรากฏว่าไม่สามารถทำการตอกเสาเข็มได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ใต้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและพิจารณาแก้ไข



/เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบชลประทาน ๓ ฝ่ายออกแบบชลประทานส่วนเหนือ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ร่วมตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาแก้ไขฐานราก
สะพานน้ำดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๔๓๔
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๒
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ทราบว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณฐานรากสะพานน้ำ
กม. ๐+๒๘๖.๒๗๗ ถึง กม. ๐+๖๖๓.๒๔๗ และที่ กม. ๐+๘๑๗.๒๗๗ จุดแยกราชเทือง
น้ำลงเหมืองวังไฮ ปรากฏว่าดินฐานรากอาคารสามารถรับน้ำหนักได้ปลอดภัย แต่มี
ความเห็นควรแก้ไขแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานเสาเข็ม) เปลี่ยนเป็นแบบตอม่อสะพานน้ำ
(ฐานแผ่) ตามแบบเลขที่ ๑๘๓๙๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติใน
หลักการให้แก้ไขแบบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกแบบเสนอ สำหรับงานที่
ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบ ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงปริมาณงานที่ทำจริงแตกต่างจากปริมาณงานที่กำหนดไว้ตาม
สัญญาให้อธิบดีกรมบัญชีกลางทราบ ดังนี้ การก่อสร้างขยายฐานราก (Footing) ให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นโดยต้องก่อสร้างงานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม และงานคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็น
รายการก่อสร้างที่มีอยู่แล้วในสัญญาเดิมเพิ่มขึ้นโดยมิได้มีการยกเลิกแบบเดิมแต่อย่างใด
ส่วนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบดังกล่าว นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๐๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ สรุปปริมาณงานจาก
การแก้ไขแบบแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน
๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท หรือเท่ากับร้อยละ ๑๕.๔๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า
ควรเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เพิ่มจากสัญญาเพื่อเบิกจ่าย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามแบบที่
แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างตามแบบแปลนเดิมและแบบแปลนแก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ และส่งมอบงานทั้งสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาตามสำเนารายงานการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๘ ได้แก
งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริมมีปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงาน
ที่ส่งมอบจริงจำนวน ๗,๒๖๘.๔๒๓ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๖๘.๔๒๓ ลูกบาศก์เมตร
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กมีปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๖๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม



/ปริมาณงาน...

ปริมาณงานที่ส่งมอบจริงจำนวน ๗๐๙,๙๗๓.๗๘ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๙,๙๗๓.๗๘ กิโลกรัม ส่วนปริมาณงานที่ส่งมอบจริงลดลงจากสัญญา ได้แก่ งานเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๖ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัย ๔๐ ตันต่อตัน F.S. = ๒.๕ ปริมาณงานตามสัญญา จำนวน ๖๒๔ ตัน ปริมาณงานที่ส่งมอบจริงจำนวน ๒๔๔ ตัน งานเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๖ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัย ๔๕ ตันต่อตัน F.S. = ๒.๕ ปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๔๙๒ ตัน ปริมาณงานที่ส่งมอบ จำนวน ๓๘๘ ตัน งานหินก่อ ปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานที่ส่งมอบจริง จำนวน ๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนงานทางป่าซูดอ ปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๖๕ ไร่ ปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงจำนวน ๕๓ ไร่ ๑ งาน ๙๗.๕ ตารางวา งานท่อลดแรงดันน้ำ Dai. ๒ inch ชนิดมีฝาปิด-เปิด ปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๕๐ แห่ง ปริมาณงานที่ส่งมอบจริงจำนวน ๔๖ แห่ง งานท่อลดแรงดันน้ำ Dai. ๒ inch ชนิดไม่มีฝาปิด-เปิด ปริมาณงานตามสัญญาจำนวน ๗๒ แห่ง ปริมาณงานที่ส่งมอบจริงจำนวน ๖๖ แห่ง โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๘ ครบถ้วนแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท และได้รับชำระเงินค่าชดเชยพิเศษ (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้จำนวน ๒,๗๙๙,๗๘๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่ ๖๑๔-๐-๐๒๔๔๔-๗ ของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ปริมาณงานที่ทำการก่อสร้างจริงทั้งสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๕๘๗.๕๔ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้เพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท อันเป็นค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๑๔๐.๙๗ บาท และค่าก่อสร้างมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๓๔,๐๓๕.๙๗ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างดังกล่าวโดยรับรองว่ามีค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ผู้ฟ้องคดีทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชำระหนี้ดังกล่าว หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับชำระหนี้แต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ ปริมาณงานและรายละเอียดของงานที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา และขออนุมัติผ่อนผัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากส่งมอบงานและตรวจรับมอบงาน เสร็จสิ้นแล้วต่อกรมบัญชีกลาง ต่อมา กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาว่ากรณีดังกล่าว ไม่มีเหตุที่จะต้องยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปฏิเสธการชำระหนี้ดังกล่าวโดยเห็นว่าค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น



/มิได้เกิดจาก...

มิได้เกิดจากการคำนวณปริมาณงานผิดพลาดอันเกิดจากสภาพปัญหาในการก่อสร้างจริง แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีคำนวณค่างานผิดพลาด มิได้เป็นไปตามสัญญาข้อ ๔ อีกทั้งในการแก้ไขสัญญาต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อนการสิ้นสุดสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสมยอมกัน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาทำสัญญาพิพาทโดยมีสิทธิได้รับเงินค่างานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังกล่าว อันเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นมิให้ได้รับการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๕๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยกผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ในประเด็นต่าง ๆ รวม ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เดิมมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ ดังกล่าว โดยมาตรา ๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี และการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงทำให้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองขยายจากหนึ่งปีเป็นห้าปี และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดี ขอให้ศาลบังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิเรียกร้องอันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ดังนั้น เมื่อกรณีจำต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติมาใช้



/ในการวินิจฉัยคดี...

ในการวินิจฉัยคดี ศาลจึงต้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในเวลาที่พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานน้ำและรางเททิ้งน้ำ ปรากฏว่าไม่สามารถทำการตอกเสาเข็มได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ใต้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการตอกเสาเข็ม คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๐๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เสนอผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ว่าได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบชลประทาน ๓ ฝ่ายออกแบบชลประทานส่วนเหนือ สังกัดออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนามและพิจารณาแก้ไขฐานรากสะพานน้ำดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๔๓๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ทราบว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพื้นที่บริเวณฐานรากสะพานน้ำ กม. ๐+๒๘๖.๒๗๗ ถึง กม.๐+๖๓๓.๒๔๗ และที่ กม. ๐+๘๑๗.๒๗๗ จุดแยกราบเททิ้งน้ำลงเหมืองวังไฮ ดินฐานรากอาคารสามารถรับน้ำหนักได้ปลอดภัย เห็นสมควรแก้ไขแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานเสาเข็ม) เปลี่ยนเป็นแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานแผ่) ตามแบบเลขที่ ๑๘๓๙๑๕ ต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบก่อสร้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามแบบที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๑๔๐.๙๗ บาท และการก่อสร้างมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากที่ได้คำนวณประมาณงานไว้ตามสัญญาจำนวน ๑๐,๔๗๘,๑๖๓.๔๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรอไปก่อนเนื่องจากติดขัดปัญหากรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจนสัญญาสิ้นสุดตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังขออนุมัติผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวต่อกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงรอการชำระเงินดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีโต้แย้งกันในเรื่องการชำระเงินจำนวนดังกล่าว ในวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่อย่างใดนั้น ดังนั้น



/แม้ข้อเท็จจริง...

แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ในวันดังกล่าว กรมบัญชีกลางยังมิได้พิจารณาคำขออนุมัติผ่อนผันที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว และเมื่อกรมบัญชีกลางได้พิจารณาและไม่อนุมัติให้ผ่อนผันที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระเงินค่าก่อสร้างงานส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินประมาณ ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง... เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีพบปัญหาอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากบริเวณฐานรากสะพานน้ำ ที่ กม. ๐+๒๘๖.๒๗๗ ถึง ๐+๖๖๓.๒๔๗ และที่ กม. ๐+๘๑๗.๒๗๗ ซึ่งเป็นจุดแยกราางเททั้งน้ำลงเหมืองวังไฮสภาพพื้นที่ได้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง ไม่สามารถตอกเสาเข็มลงไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ๑๗๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบชลประทาน ๓ ฝ่ายออกแบบชลประทานส่วนเหนือ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนามแล้วเห็นว่า ดินฐานรากอาคารสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย เห็นสมควรแก้ไขแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานเสาเข็ม) เปลี่ยนเป็นแบบตอม่อสะพานน้ำ (ฐานแผ่) ต่อมา



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๒/๐๒/๐๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ สรุปราคางานที่ก่อสร้างจริงทั้งสัญญารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท เพิ่มจากสัญญา ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณส่วนที่เพิ่มจากสัญญาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และมีหนังสือ ที่ ๑๔๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงคณะกรรมการ ตรวจการจ้างขอส่งมอบงานทั้งสัญญาตามปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงเป็นเงินจำนวน ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือ ที่ กษ. ๐๓๒๖.๐๒/๓๘๔/๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ รายงานการตรวจรับงานทั้งสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค. (กพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตอบข้อหาหรือว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติให้แก้ไขสัญญาหลังจากที่มีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วนั้น ไม่มีเหตุที่จะต้องยกเว้นผ่อนผัน การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๕/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ ที่ กษ. ๐๓๒๖.๐๒/๓๘๔/๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ รายงานการตรวจรับงานทั้งสัญญาตามปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงเป็นเงินจำนวน ๘๒,๔๙๑,๙๗๗.๙๔ บาท และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พฤติการณ์ที่ปรากฏดังกล่าวของ คู่สัญญาในกรณีนี้ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงยินยอมกับผู้ฟ้องคดีแล้วว่า ให้มีการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่โดยมีค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน ที่จะต้องทำจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเลยไม่แก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับปริมาณงาน



/และค่างาน...

และค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จนกระทั่งได้รับมอบงานก่อสร้างทั้งหมดและได้ออกใบรับรองผลงานตามปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อขอยกเว้นระเบียบในการแก้ไขสัญญาฉบับพิพาทหลังจากการตรวจรับมอบงานไปแล้ว เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวไม่ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้สัญญาในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อ้างความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวมาเป็นเหตุปฏิเสธการชำระเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวก็มีผลผูกพันเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่สาม ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่เมื่อใด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้น เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี... เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาตามปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่สัญญาพิพาทมิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับมอบงานก่อสร้างทั้งหมดแล้ว แต่ไม่เบิกจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายู่ในระหว่างรอการอนุมัติแก้ไขสัญญาจากคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงทวงถามอีกหลายครั้ง แต่ก็มีได้กำหนดเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ค่าก่อสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลที่ยังไม่อาจเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วทุกครั้ง จนกระทั่งในท้ายที่สุดผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการชำระหนี้และตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วนับแต่วันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท นับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๐๕๗,๑๗๖.๙๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

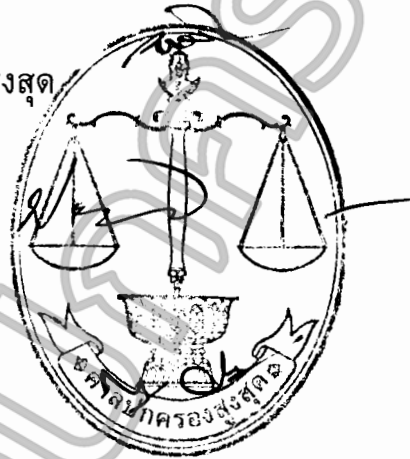
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

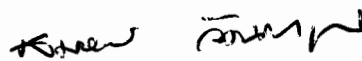
นายวิษณุ วรรณุญ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสุเมธ เตียววิศเรศ

